العتق والمال وخُيِّر العبدُ في الالتزام والردِّ في حُرٍّ على ان تدفع او تؤدّي او ان اعطيتَ او نحوه ،

باب

ان اقرّ السيّدُ بوطْءٍ ولا يمينَ ان انكره كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستّة اشهر والّا لحقَ به ولو لأكثره ان ثبت إلقاء علقة ففوق ولو بامرأتين كادّعائها سِقطا رأيْنَ اثره عتقت من راس مال وولدُها من غيره ولا يردّه دَيْن سبقَ كاشتراء زوجته حاملاً لا بولد سبقَ او ولدٍ من وطْء شُبهة الا أمةَ مُكاتبه او ولده ولا يدفعه عزْلٌ او وطْء بدُبر او فخذين ان انزل وجاز برضاها إجارتُها وعتقٌ على مال وله قليلُ خدمة فيها وكثيرُها في ولدها من غيره وأرشُ جناية عليها وان مات فلوارثه والاستمتاعُ بها وانتزاعُ مالها ما لم يمرض وكُرِه له تزويجُها وان برضاها ومُصيبتُها ان بيعت من بائعها ورُدَّ عتقُها وفُديتْ ان جنتْ بأقلّ القيمة يومَ الحُكم والأَرشِ وان قال في مرضه ولدت منّي ولا ولدَ لها صُدّق ان ورثه ولد وان اقرّ مريض بإيلاد او عتقٍ في صحّته لم يُعتق من ثُلث ولا راسِ مال وان وطئ شريك فحملت غرِمَ نصيبَ الآخر فإنْ اعسر خُيّر في اتّباعه بالقيمة يومَ الوطء او بيعِها لذلك وتَبِعَه بما بقي وبنصف قيمة الولد وإن وطئاها بطهر فالقافةُ ولو كان ذمّيّا او عبدا فإن اشركتهما فمسلمٌ ووالى اذا بلغ احدهما كأن لم توجد وورثاه ان مات اوّلا وحرمت على مرتدٍّ أمُّ ولده حتى يُسلم ووُقفت كمدبَّره ان فرّ لدار الحرب ولا تجوز كتابتُها وعتقت ان أدّت ،

فصل الولاء لمُعتِق وان ببيع من نفسه او عتقِ غيرٍ عنه بلا